

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1728/2542

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
นครสวรรค์

นาย ไพศาล การุณรังษี
นาย บุญ รอด ลาก ทวี

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.อ. มาตรา 341

ขณะตกลงซื้อขายที่ดินกันโจทก์ร่วมรู้อยู่แล้วว่าจำเลยไม่ใช่เจ้าของ แต่เป็นนายหน้าขายที่ดินเท่านั้น แสดงว่า โจทก์ร่วมซึ่งประกอบอาชีพจัดสรรบ้านและที่ดินขายย่อมทราบว่าผู้ทำธุรกิจเป็นนายหน้านำที่ดินของบุคคลอื่นมาเสนอขายย่อมต้องการบำเหน็จเป็นค่าตอบแทนทั้งเมื่อโจทก์ร่วมตกลง ซื้อที่ดินแล้วโจทก์ร่วมก็ไม่ได้พบเจ้าของที่ดินเลยนั้นก็ไม่ใช่ การผิดปกติที่จะฟังว่าเป็นการปกปิดหลอกลวงโจทก์ร่วม เพราะจำเลยอาจต้องการผลต่างของราคาที่ดินเป็นกำไร อีกส่วนหนึ่งจากการขายที่ดินก็เป็นได้ ทั้ง ท.และอ. เจ้าของที่ดินก็รับว่าได้รับเงินมัดจำที่โจทก์ร่วมมอบผ่านจำเลย มาให้ตนแล้ว นอกจากนี้ก่อนที่โจทก์ร่วมจะตกลงซื้อที่ดิน โจทก์ร่วมได้ไปดูที่ดินกับจำเลยแล้วด้วย ดังนั้น การที่ โจทก์ร่วมนำหนังสือแจ้งการครอบครองที่ดินไปตรวจแล้ว ปรากฏว่าชื่อผู้ถือสิทธิครอบครองไม่ใช่ ท.กับอ. ก็ดีหรือต่อมาภายหลังเมื่อจำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่ดินได้ตรวจสอบแล้วไม่อาจที่จะออกหนังสือรับรอง การทำประโยชน์เพื่อโอนขายให้แก่โจทก์ร่วมได้ตามที่ตกลงกันก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเป็นไปตามที่ตกลงกันเท่านั้น เมื่อพิจารณาถึงการที่จำเลยรับเงินจากโจทก์ร่วมเพื่อนำไปให้เจ้าของที่ดินจำนวน 600,000 บาทนั้นจำเลยได้ทำ

หลักฐานการรับเงินให้แก่โจทก์ร่วมจนครบถ้วน และเมื่อโจทก์ร่วมขอเงินคืน จำเลยก็รับว่าจะคืนให้ แต่ขอเลื่อนเวลาออกไปก่อน พฤติการณ์เช่นนี้จึงเป็น เรื่องผูกพันกันในทางแพ่งว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายผิดสัญญาคดีของโจทก์และโจทก์ร่วมยังไม่มีน้ำหนักพอที่จะให้ฟังว่าการกระทำของจำเลยเป็นการหลอกลวงโจทก์ร่วมด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่ง ควรบอกให้แจ้ง อันจะเป็นความผิดอาญาฐานฉ้อโกงตามฟ้องโจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ให้จำเลยคืนหรือชดใช้เงินจำนวน 600,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายไพศาล การุณรังษี ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ให้จำคุก 3 ปี ให้จำเลยคืนเงิน 600,000 บาท แก่โจทก์ร่วม

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยขั้นนี้ว่า การกระทำของจำเลยเป็น ความผิดฐานฉ้อโกงตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่าการที่โจทก์ร่วมซื้อที่ดินทั้งสองแปลงนั้น โจทก์ร่วมและนายอดุลย์ หมู่พยัคฆ์ เบิกความถึงฐานะของจำเลยว่าจำเลยเป็นนาย หน้าขายที่ดินเท่านั้น โดยโจทก์ร่วมตอบทนายจำเลยถามค้านว่าขณะตกลงซื้อขาย ที่ดินกันโจทก์ร่วมรู้ว่าจำเลยไม่ใช่เจ้าของแต่เป็นนายหน้าขายที่ดินทั้งสองแปลง ดังนี้ แสดงว่าโจทก์ร่วมซึ่งประกอบอาชีพจัดสรรบ้านและที่ดินขายย่อมทราบว่าผู้ทำธุรกิจ เป็นนายหน้านำที่ดินของบุคคลอื่นมาเสนอขายย่อมต้องการบ้ำเห็นเป็นคำตอบแทน ทั้งเมื่อโจทก์ร่วมตกลงซื้อที่ดินแล้วตามที่โจทก์ร่วมเบิกความว่าโจทก์ร่วมไม่ได้พบ เจ้าของที่ดินตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายเอกสารหมาย จ.5 และ จ.6 เลยนั่น ก็ไม่ เป็นการผิดปกติที่จะให้ฟังว่าจะเป็นการปกปิดหลอกลวงโจทก์ร่วม เพราะจำเลยอาจ ต้องการผลต่างของราคาที่ดินเป็นกำไรอีกส่วนหนึ่งจากการขายที่ดินก็เป็นไปได้ นอกจากนี้จำเลยนำสืบว่าเจ้าของที่ดินคือนายทองใบ กิจจาและนายเอนก ยังแหยม โดยนายเอนกได้มาเบิกความเป็นพยานจำเลยยืนยันว่านายทองใบและนายเอนกซื้อ ที่ดินมาจากนายถวิล โตจีน และนายกระแสน กลิ่นนึม ไร่ละ 21,000 บาท วางมัดจำ ไว้ 20,000 บาท แล้วให้นายสุนทร ชลประทีนนำไปเสนอขาย ต่อมาประมาณ 1 เดือน นายสุนทรก็มาบอกว่าขายให้โจทก์ร่วมได้ไร่ละ 25,000 บาท ทั้งยังเบิกความ รับว่าได้รับเงินไว้ 600,000 บาทแล้วด้วย ซึ่งเกี่ยวกับนายทองใบและนายเอนกนั้นได้ ความตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 17 มิถุนายน 2539 ว่า ใน ชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนได้เรียกนายทองใบและนายเอนกไปสอบปากคำเป็น พยานไว้ แต่โจทก์มิได้นำนายทองใบและนายเอนกมาเบิกความเป็นพยานและมิได้ส่ง คำให้การของนายทองใบและนายเอนกในชั้นสอบสวนเป็นพยานเอกสารเพื่อ สนับสนุนคำเบิกความของโจทก์ร่วมที่ว่าโจทก์ร่วมไม่เคยพบเจ้าของที่ดินเลยตลอด เวลาที่จำเลยติดต่อกับการซื้อขายที่ดิน นอกจากนี้ก่อนที่โจทก์ร่วมตกลงซื้อ ที่ดินโจทก์ร่วมเบิกความตอบคำถามค้านทนายจำเลยรับว่าได้ไปดูที่ดินกับจำเลยแล้ว

ซึ่งจำเลยได้นำสืบว่าโจทก์ร่วมได้นำเสาปูนซีเมนต์ไปปักในที่ดินไว้ตามภาพถ่าย
หมาย ล.1 โดยในวันดังกล่าวนายเอนกและนายทองใบก็ไปด้วยโจทก์ร่วมยังได้พบ
นายถวิลและนายกระแสนเจ้าของที่ดินเดิมโดยโจทก์ร่วมได้สอบถามถึงค่าที่ดินที่นาย
เอนกและนายทองใบค้างชำระนายถวิลและนายกระแสนด้วย ที่โจทก์ร่วมอ้างว่าจำเลย
ได้เสนอขายที่ดินโดยโจทก์ร่วมไม่เคยพบเจ้าของที่ดินจึงไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น การ
ที่โจทก์ร่วมนำหนังสือแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) ที่ดินทั้งสองแปลงไปตรวจปรากฏ
ว่าชื่อผู้ถือสิทธิครอบครองไม่ใช่ นายทองใบและนายเอนกก็ดี หรือต่อมาภายหลังเมื่อ
จำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่ดินได้ตรวจสอบแล้วไม่อาจที่จะออกหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์(น.ส.3 ก.) เพื่อโอนขายให้แก่โจทก์ร่วมได้ตามที่ตกลงกันโดยโจทก์ร่วม
เบิกความว่า เมื่อตกลงซื้อที่ดินกันนั้นจำเลยรับรองว่าออกหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ (น.ส.3 ก.) โอนขายให้โจทก์ร่วมได้ แต่เมื่อถึงวันที่ตกลงกันไว้ไม่สามารถ
ที่จะออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ให้แก่โจทก์ร่วมได้ก็ดี ก็เป็น
เหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามตกลงกันเท่านั้นเมื่อพิจารณาประกอบว่าในการที่จำเลยรับ
เงินจากโจทก์ร่วม600,000 บาท นั้นจำเลยได้ทำหลักฐานการรับเงินให้แก่โจทก์ร่วม
จนครบถ้วน ทั้งจำเลยและนายเอนกก็เบิกความรับว่าได้รับเงินไปจากโจทก์ 600,000
บาทจริง ซึ่งตามคำเบิกความของโจทก์ร่วมก็ไม่ได้ความตอนไหนเลยว่าจำเลย
บิดพลิ้วว่ามิได้รับเงินไปจากโจทก์ร่วม ทั้งโจทก์ร่วมยังเบิกความอีกว่า เมื่อโจทก์ร่วม
ขอเงินคืนจำเลยก็รับว่าจะคืนให้แต่ขอเลื่อนเวลาออกไปเช่นนี้ พฤติการณ์ตามคำเบิก
ความของโจทก์ร่วมจึงเป็นเรื่องผูกพันกันในทางแพ่งเท่านั้นว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายผิด
สัญญาคดีของโจทก์และโจทก์ร่วมยังไม่มีน้ำหนักพอที่จะให้ฟังว่าการกระทำของ
จำเลยเป็นการหลอกลวงโจทก์ร่วมด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิด
ข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง อันเป็นความผิดอาญาฐานฉ้อโกงตามฟ้องโจทก์ดัง
เช่นที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยและพิพากษาลงโทษจำเลยนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็น
ของศาลฎีกาฎีกาของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(พินิจ เพชรรุ่ง-อริราช มณีภาค-ไพศาล เจริญวุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>